

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 484 - 485/2530

นายประสาน เขียรเชาวน์

โจทก์

นายรัชชัย โสภณาพิกุลหรือแข่ง กับ

พวก

จำเลย

นายรัชชัย โสภณาพิกุลหรือแข่ง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเตี้ยกสือ แซ่ตั้งหรืออ้อย หรือ

ทวิสิทธิ์ ทิรฉวงส์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน โจทก์ทั้งสองสำนวนต่างฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80,83 สำนวนแรกศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาและศาลชั้นต้นได้พิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80,83 จำคุกคนละ 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน
(อันดับ 122 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้น
ต้นตีราคาประกันคนละ 500,000 บาท (อันดับ 104แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละหกแสนบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละหกแสนบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ